باب

الغصبُ أخذ مال قهرا تعدّيا بلا حرابة وأدّب مميّز كمدّعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان وضمن بالاستيلاء وإلا فتردّد كأنْ مات او قُتل عبدٌ قصاصا او ركبَ او ذبحَ او جحدَ وديعةً او أكلَ بلا علم او اكرهَ غيرَه على التلف او حفرَ بئرا تعدّيا وقُدّم عليه المرديّ الا لمعيّن فسيّان او فتحَ قيدَ عبد لئلا يأبق او على غير عاقل الا بمصاحبة ربّه او حرزا المثليّ ولو بغلاء بمثله وصبرَ لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومُنع منه التوثّق ولا ردّ له كإجازته بيعَه معيبا زال وقال أجزتُ لظنّ بقائه كنقرة صيغتْ وطين لُبّن وقمح طُحن وبذرٍ زُرع وبيض افرخ الا ما باض ان حضن وعصير تخمّر وان تخلّل خُيّر كتخلّلها لذمّيّ وتعيّن لغيره وان صُنع كغزل وحلي وغير مثليّ فقيمته يوم غصبه وان جلدَ ميتة لم يُدبغ او كلبا ولو قتله تعدّيا وخُيّر في الاجنبيّ فإن تبعه تبع هو الجاني فإنْ اخذ ربّه اقلّ فله الزائد من الغاصب فقط وله هدمُ بناء عليه وغلّةُ مستعمل وصيدُ عبد وجارح وكراء أرض بُنيت كمركب نخِرٍ وأخذُ ما لا عينَ له قائمة وصيدُ شبكة وما أنفق في الغلّة وهل ان اعطاه فيه متعدّد عطاءً فبه او بالأكثر منه ومن القيمة تردّد وان وُجد غاصبه بغيره وغير محلّه فله تضمينه ومعه أخذه ان لم يحتجْ لكبير حمل لا ان هزلت جارية او نسي عبدٌ صنعة ثم عاد او خصاه فلم ينقص او جلس على ثوب غيره في صلاة او دلّ لصّا او اعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته ككسره او غصبَ منفعةً فتلفت الذاتُ او أكلَه مالكُه ضيافةً او نقصت للسوق او رجع بها من سفر ولو بعُدَ كسارق وله في تعدّي كمستأجر